Erneute Fällarbeiten in Lichtenwalde wieder ohne die erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung

Am **11.09.2025** fand ein Ortstermin in Lichtenwalde mit Behördenvertretern statt. Dabei wurden Bäume und Sträucher im NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde" und FFH-Gebiet „Zschopautal" gekennzeichnet.

Der NABU Sachsen hatte danach bei der Landesdirektion das Protokoll von dem Termin am 11.09.25 angefordert. Da die Landesdirektion (LDS) selbst nicht beteiligt wurde, hatte die LDS das Protokoll vom Landratsamt des Landkreises Mittelsachsen angefordert.

Warum wurde die LDS nicht beteiligt und wieso hat die Untere Naturschutzbehörde Mittelsachsen nicht darauf hingewiesen?

Aus dem Protokoll geht hervor, dass die gekennzeichneten Bäume und Sträucher unter der Überschrift „Notfällungen von Bäumen" erneut unter dem „Deckmantel der Verkehrssicherung" gefällt werden sollten.

Notmaßnahmen aus Verkehrssicherungsgründen waren nicht erforderlich, da der betreffende Waldweg seit Monaten gesperrt war und deshalb keine Verkehrssicherungspflicht besteht. Laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 2012 erfolgt das Betreten des Waldes grundsätzlich auf eigene Gefahr, einen Schutzanspruch vor waldtypischen Gefahren gibt es nicht.

Die LDS hatte am **02.10.25** per Mail das Landratsamt Mittelsachsen und den Waldeigentümer darauf hingewiesen, dass die gekennzeichneten Bäume und Sträucher im FFH-Gebiet „Zschopautal" im prioritären FFH-Lebensraumtyp „Schlucht- und Hangmischwälder" liegen. Deshalb sind die geplanten Maßnahmen nach § 34 Abs. 1 BNatSchG vor der Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zu prüfen.

Die LDS teilte mit, dass die in der Vergangenheit in dem Gebiet bereits durch Fällarbeiten entstandenen Umweltschäden in der Verträglichkeitsuntersuchung als Vorbelastung zu berücksichtigen sind. Außerdem wurde von der LDS gefordert, dass die gekennzeichneten Bäume auf Höhlen- und Spaltenquartiere auf Grundlage von § 21 Abs. 1 SächsNatSchG (Biotopschutz) und § 39 und § 67 BNatScHG (Artenschutz) zu untersuchen sind.

Die Zusendung der FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie die Ergebnisse der Untersuchung der Höhlen- und Spaltenquartiere der markierten Bäume wurde von der LDS gefordert und mitgeteilt, dass ohne die erforderlichen Untersuchungen ein erneuter Umweltschaden nach § 19 BNatSchG zu befürchten ist.

Trotzdem hat der Waldeigentümer am **13.10.25** mit den Fällarbeiten begonnen. Er wurde dabei von Mitgliedern der Bürgerinitiative „Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen" auf die Illegalität seines Handelns hingewiesen und in seinen Aktivitäten zunächst gestoppt. Die Arbeiten wurden unterbrochen und die herbeigerufene Polizei ordnete vor Ort am **13.10.25** den sofortigen Stopp der Fällungen an und verwies dabei auf die Mitteilung der LDS.

Am **06.11.25** wurde festgestellt, dass u. a. ein Quartierbaum (wahrscheinliche Wochenstube) von Fledermäusen von den Fällungen betroffen war! Weitere Höhlen- und Spaltenquartiere sollten auch noch gefällt (sind gekennzeichnet) werden. Einige Baumkronen liegen im Wasser, so dass Höhlen- und Spaltenquartiere nicht mehr feststellbar sind.

Somit ist erneut ein erheblicher Umweltschaden nach § 19 BNatSchG entstanden.

Der NABU Sachsen hatte bereits am **31.05.2022** eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft

Chemnitz wegen der Verstöße gegen europäisches und deutsches Naturschutzrecht in dem Gebiet bei Lichtenwalde gestellt ohne dass es für die Verursacher feststellbare Konsequenzen gab!

Jetzt wurde selbst den Festlegungen der Landesdirektion durch den erneuten Eingriff ohne die notwendigen Voruntersuchungen und Genehmigungen widersprochen.

Hat der Waldeigentümer eigenmächtig gehandelt oder hat er eine Genehmigung des Landratsamtes ohne, dass dabei die Festlegungen der LDS berücksichtigt wurden, erhalten?

Die Aufklärung des Straftatbestandes mit den Konsequenzen für die Verantwortlichen wird erwartet!

Lutz Röder, 05.12.25